Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**Shelomita Uli D Pardede;**
2. Tempat lahir	:	Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir	:	45 Tahun/25 Juli 1977;
4. Jenis kelamin	:	Perempuan;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Jl. H. Miad No.64 RT.014 RW.007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
7. Agama	:	Kristen;
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Shelomita Uli D Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama H. Abd. Rachman, S.H., M.H., Fathan Hizbur Rachman, S.H., Denis Indra Sari, S.H., dan Robi Setiawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHELOMITA ULI D.PARDEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa SHELOMITA ULI D.PARDEDE berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp,- 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair …6….. (…enam…) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700228762 atas nama SHELOMITA ULI D. PARDEDE;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700316904 atas nama SHELOMITA ULI D. PARDEDE;
- 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 5307952048832654;
- 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 6019008527639248;
- 1 (satu) paket Gosend yang didalamnya berisi tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS;
- 41 (empat puluh satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dengan berat bruto 17,4 gram;
- 21 (dua puluh satu) butir tablet berwarna hijau tua berlogo Ferrari dengan berat bruto 7,6 gram;
- 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat bruto 7.6 gram;
- 3 (tiga) butir tablet berwarna pink berlogo Instagram dengan berat bruto 2,6 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor simcard 087730309678;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SHELOMITA ULI D. PARDEDE** bersama dengan GLENDY BIN IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan H.Miad No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di Jalan H.Maid No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika, maka berdasarkan informasi yang telah diterima tersebut saksi LILIK PUJI SANTOSO dan saksi CANDY PANJU SEPTIANTO Bersama dengan anggota yang lain dari Tim SUBDIT DIRTIPID NARKOBA BARESKRIM POLRI menuju Ketempat yang telah diinformasikan tersebut, yang selanjutnya pada sekitar pukul 00.15 wib saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain menemukan saksi ANA SURYANA seorang driver Gojek yang baru saja mengambil paket dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, setelah itu saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain memeriksa paket yang diambil oleh saksi ANA SURYANA dan ternyata isi dari paket tersebut adalah paket tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang dimasukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yaitu ; 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS ,yang diberikan oleh TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE;

- Bahwa kemudian saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain beserta saksi ANA SURYANA langsung menuju ke rumah TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE yang beralamat di Jalan H.Maid No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi LILIK PUJI SANTOSO memberikan instruksi kepada saksi ANA SURYANA untuk menyuruh TERDAKWA SHELOMITA keluar dari dalam rumah, dan setelah TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE keluar langsung diamankan oleh saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dari TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE dan ditemukan barang bukti berupa;
  - 41 (empat puluh satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Sponge Bob dengan berat bruto 17,4 gram;
  - 21 (dua puluh satu) butir tablet berwarna Hijau tua berlogo Ferrari dengan berat bruto 7,6 gram;
  - 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat bruto 7,6 gram;
  - 3 (tiga) butir tablet berwarna Pink berlogo Instagram dengan berat bruto 2,6 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
  - 1 (satu) buah Gandphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE dan saksi ANA SURYANA beserta barang bukti yang ditemukan segera dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan, adapun barang buktinya yaitu;

  1. Dari saksi ANA SURYANA disita 1 (satu) buah paket Gosend yang didalamnya berisi pil/tablet narkotika jenis Ekstasy berjumlag 6 (enam) butir dengan perincian 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS dan 4 (empat) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob.
  2. Dari Terdakwa SHELOMITA disita berupa;
     a. PIl/tablet Etkstasy berwarna kuning berlogo Spongebob;
     b. Pil/tablet Ekstasy berwarna hijau tua berlogo Ferrari;
     c. Pil/tablet Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS;
     d. Pil/tablet Ekstasy berwarna Pink berlogo Instagram;
     e. Timbangan Digital;
     f. Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor Simcard 085921883746;
     g. Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
     h. Handphone Samsung A32 dengan nomor Simcard 087730309678;
     i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0700228762 atas nama SHELOMITA ULI D. PARDEDE;
     j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0700316904 atas nama SHELOMITA ULI D. PARDEDE;
     k. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold debit dengan Nomor 5307952048832654;
     l. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold debit dengan Nomor 5307952048832654;

- Bahwa Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE menjelaskan barang bukti yang ditemukan dari petugas gojek yaitu saksi ANAN SURYANA dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik TERDAKWA yang diperoleh dari teman TERDAKWA yang bernama saksi GLENDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada didalam Lapas Gunung Sindur sedang menjalani hukuman atas perkara Narkotika, dan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa berkomunikasi dengan saksi GLENDI yang berada di Lapas Gunung Sindur untuk mendapatkan Narkotika yaitu dengan cara melakukan telepon langsung atau dengan pesan Whatsap yang menggunakan nomor 087873211722 dan 081319341267;

- Bahwa Jenis Narkotika yang didapatkan Terdakwa dari saksi GLENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) antara lain untuk narkotika jenis shabu yang dikirimkan saksi GLENDI kepada Terdakwa selain untuk dipakai Terdakwa ada juga untuk dikirimkan kebeberapa orang yang nantinya akan dikirimkan alamat dan jumlah shabu tersebut dari saksi GLENDI, sedangkan Narkotika jenis ekstasi karena Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ekstasi maka semua narkotika jenis Ekstasi yang dikirim oleh saksi GLENDI kepada Terdakwa selanjutnya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya akan dikirimkan kemudian oleh saksi GLENDI;
- Bahwa selama bulan September 2022 yang tanggal-tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa SHELOMITA telah menerima kiriman Narkotika dari saksi GLENDI dengan rincian sebagai berikut;
  - Ekstasi Logo kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir;
  - Ekstasi Logo UPS dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
  - Ekstasi Logo Spongbob dengan jumlah 196 (serratus Sembilan puluh enam) butir;
  - Ekstasi Logo S (Superman) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 5 (lima) gram bruto pada bulan juli 2022, yang sudah habis diedarkan oleh terdakwa SHELOMITA;
- Bahwa Narkotika yang sudah berhasil diedarkan oleh Terdakwa setelah terlebih dahulu saksi GLENDI beritahu nama penerima dan jumlah pesanannya adalah ;
  - Ekstasi Logo Kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir;
  - Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa harga jual Narkotika dari Narkotika yang dikirimkan saksi GLENDI kepada terdakwa yaitu;
  - Untuk Narkotika jenis ekstasi dengan harga jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir;
  - Untuk Narkotika jenis Sabu dengan harga jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;
  - Untuk Narkotika jenis Heroin dengan harga jual sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa upah yang diberikan saksi GLENDI kepada terdakwa SHELOMITA adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Terdakwa Shelomita melakukan transaksi Narkotika dengan saksi GLENDI yang Sedang menjalani hukuman di lapas gunung Sindur dengan menggunakan Nomor rekening milik Terdakwa SHELOMITA Uli Pardede dengan nomor rekening BCA nomor 07700228762 dan nomor 0700316904, yang mana saksi GLENDI dengan menggunakan Mbangking milik Terdawa dengan nomor rekening 0700316904 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor rekening miliknya dengan nomor 07700228762 , kedua nomor rekening milik terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika oleh saksi GLENDI ke rekening atas nama NATALIA, atas nama YUDIS TILAR dan atas nama GO ARJUNA UDAYANA;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa ,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB: 5351/NNF/2020 tanggal 26 Desember 2022 barang bukti yang disita yang merupakan milik dari Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE yaitu berupa ;
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 41 (empat puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Spongbob dengan berat netto seluruhnya 16,6855 gram, dengan nomor barang bukti 3463/2022/NF;
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau tua berlogo Ferari dengan berat netto seluruhnya 7,9593 gram, dengan nomor barang bukti 3464/2022/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna biru berlogo UPS dengan berat netto seluruhnya 7,1250 gram, dengan nomor barang bukti 34652022/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berlogo Instagram dengan berat netto seluruhnya 0,9947 gram, dengan nomor barang bukti 3466/2022/NF;
5. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi;
    a. 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo Spongbob dengan berat netto seluruhnya 2,1754 gram, dengan nomor barang bukti 3467/2022/NF;
    b. 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo UPS dengan berat netto seluruhnya 0,2979 gram, dengan nomor barang bukti 3468/2022/NF;

KESIMPULAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

1. **3464/2022/NF,- berupa tablet warna hijau tua tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. 3463/2022/NF, 3465/2022/NF, 3467/2022/NF , dan 3468/2022/NF,- tablet warna kuning dan biru tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika , kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Ketamine, Trihexyphenidyl dan Clozapine;
3. 3466/2022/NF,- tablet warna pink tersebut diatas adalah benat tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah N,N-Dimethylpentylone dan Theophyiline;

- Bahwa dalam melakukan Kerjasama *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau tua berlogo Ferari dengan berat netto seluruhnya 7,9593 gram tersebut Terdakwa bersama dengan saksi GLENDY BIN IVAN ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SHELOMITA ULI D. PARDEDE** bersama dengan GLENDY BIN IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah)pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan H.Miad No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di Jalan H.Maid No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika, maka berdasarkan informasi yang telah diterima tersebut saksi LILIK PUJI SANTOSO dan saksi CANDY PANJU SEPTIANTO Bersama dengan anggota yang lain dari Tim SUBDIT DIRTIPID NARKOBA BARESKRIM POLRI menuju Ketempat yang telah diinformasikan tersebut, yang selanjutnya pada sekitar pukul 00.15 wib saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain menemukan saksi ANA SURYANA seorang driver Gojek yang baru saja mengambil paket dari lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, setelah itu saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain memeriksa paket yang diambil oleh saksi ANA SURYANA dan ternyata isi dari paket tersebut adalah paket tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang dimasukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yaitu ; 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS ,yang diberikan oleh TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE;

- Bahwa kemudian saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain beserta saksi ANA SURYANA langsung menuju ke rumah TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE yang beralamat di Jalan H.Maid No.64 Rt.014/007 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi LILIK PUJI SANTOSO memberikan instruksi kepada saksi ANA SURYANA untuk menyuruh TERDAKWA SHELOMITA keluar dari dalam rumah, dan setelah TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE keluar langsung diamankan oleh saksi LILIK PUJI SANTOSO dan anggota Tim yang lain, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dari TERDAKWA SHELOMITA ULI PARDEDE dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 41 (empat puluh satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Sponge Bob dengan berat bruto 17,4 gram;
  - 21 (dua puluh satu) butir tablet berwarna Hijau tua berlogo Ferrari dengan berat bruto 7,6 gram;
  - 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat bruto 7,6 gram;
  - 3 (tiga) butir tablet berwarna Pink berlogo Instagram dengan berat bruto 2,6 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
  - 1 (satu) buah Gandphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE dan saksi ANA SURYANA beserta barang bukti yang ditemukan segera dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan , adapun barang buktinya yaitu;
  1. Dari saksi ANA SURYANA disita 1 (satu) buah paket Gosend yang didalamnya berisi pil/tablet narkotika jenis Ekstasy berjumlag 6 (enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

butir dengan perincian 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS dan 4 (empat) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob;

2. Dari Terdakwa SHELOMITA disita berupa;
   a. Pil/tablet Etkstasy berwarna kuning berlogo Spongebob;
   b. Pil/tablet Ekstasy berwarna hijau tua berlogo Ferrari;
   c. Pil/tablet Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS;
   d. Pil/tablet Ekstasy berwarna Pink berlogo Instagram;
   e. Timbangan Digital;
   f. Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor Simcard 085921883746;
   g. Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
   h. Handphone Samsung A32 dengan nomor Simcard 087730309678;
   i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0700228762 atas nama SHELOMITA ULI D.PARDEDE.
   j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0700316904 atas nama SHELOMITA ULI D.PARDEDE;
   k. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold debit dengan Nomor 5307952048832654;
   l. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold debit dengan Nomor 5307952048832654;

- Bahwa Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE menjelaskan barang bukti yang ditemukan dari petugas gojek yaitu saksi ANAN SURYANA dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik TERDAKWA yang diperoleh dari teman TERDAKWA yang bernama saksi GLENDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada didalam Lapas Gunung Sindur sedang menjalani hukuman atas perkara Narkotika, dan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saksi GLENDI yang berada di Lapas Gunung Sindur untuk mendapatkan Narkotika yaitu dengan cara melakukan telepon langsung atau dengan pesan Whatsap yang menggunakan nomor 087873211722 dan 081319341267;
- Bahwa Jenis Narkotika yang didapatkan Terdakwa dari saksi GLENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) antara lain untuk narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikirimkan saksi GLENDI kepada Terdakwa selain untuk dipakai Terdakwa ada juga untuk dikirimkan kebeberapa orang yang nantinya akan dikirimkan alamat dan jumlah shabu tersebut dari saksi GLENDI, sedangkan Narkotika jenis ekstasi karena Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ekstasi maka semua narkotika jenis Ekstasi yang dikirim oleh saksi GLENDI kepada Terdakwa selanjutnya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya akan dikirimkan kemudian oleh saksi GLENDI;

- Bahwa selama bulan September 2022 yang tanggal-tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa SHELOMITA telah menerima kiriman Narkotika dari saksi GLENDI dengan rincian sebagai berikut;
  - Ekstasi Logo kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir;
  - Ekstasi Logo UPS dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
  - Ekstasi Logo Spongbob dengan jumlah 196 (serratus Sembilan puluh enam) butir;
  - Ekstasi Logo S (Superman) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 5 (lima) gram bruto pada bulan juli 2022 , yang sudah habis diedarkan oleh terdakwa SHELOMITA;
- Bahwa Narkotika yang sudah berhasil diedarkan oleh Terdakwa setelah terlebih dahulu saksi GLENDI beritahu nama penerima dan jumlah pesanannya adalah ;
  - Ekstasi Logo Kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
  - Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir;
  - Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- Bahwa harga jual Narkotika dari Narkotika yang dikirimkan saksi GLENDI kepada terdakwa yaitu;
  - Untuk Narkotika jenis ekstasi dengan harga jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Untuk Narkotika jenis Sabu dengan harga jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;
- Untuk Narkotika jenis Heroin dengan harga jual sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, keuntungan yg didapat oleh saksi GENDI adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa upah yang diberikan saksi GLENDI kepada terdakwa SHELOMITA adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Terdakwa Shelomita melakukan transaksi Narkotika dengan saksi GLENDI yang Sedang menjalani hukuman di lapas gunung Sindur dengan menggunakan Nomor rekening milik Terdakwa SHELOMITA Uli Pardede dengan nomor rekening BCA nomor 07700228762 dan nomor 0700316904, yang mana saksi GLENDI dengan menggunakan Mbangking milik Terdawa dengan nomor rekening 0700316904 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor rekening miliknya dengan nomor 07700228762 , kedua nomor rekening milik terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika oleh saksi GLENDI ke rekening atas nama NATALIA, atas nama YUDIS TILAR dan atas nama GO ARJUNA UDAYANA;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa ,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB: 5351/NNF/2020 tanggal 26 Desember 2022 barang bukti yang disita yang merupakan milik dari Terdakwa SHELOMITA ULI PARDEDE yaitu berupa ;
    1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 41 (empat puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Spongbob dengan berat netto seluruhnya 16,6855 gram, dengan nomor barang bukti 3463/2022/NF;
    2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau tua berlogo Ferari dengan berat netto seluruhnya 7,9593 gram, dengan nomor barang bukti 3464/2022/NF;
    3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna biru berlogo UPS dengan berat netto seluruhnya 7,1250 gram, dengan nomor barang bukti 34652022/NF;
    4. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berlogo Instagram dengan berat netto seluruhnya 0,9947 gram, dengan nomor barang bukti 3466/2022/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi;

b. (lima) butir tablet warna kuning berlogo Spongbob dengan berat netto seluruhnya;

c. 2,1754 gram, dengan nomor barang bukti 3467/2022/NF;

d. 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo UPS dengan berat netto seluruhnya 0,2979 gram, dengan nomor barang bukti 3468/2022/NF;

KESIMPULAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

1. **3464/2022/NF,- berupa tablet warna hijau tua tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. 3463/2022/NF, 3465/2022/NF, 3467/2022/NF, dan 3468/2022/NF,- tablet warna kuning dan biru tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika , kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Ketamine, Trihexyphenidyl dan Clozapine;
3. 3466/2022/NF,- tablet warna pink tersebut diatas adalah benat tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah N,N-Dimethylpentylone dan Theophyiline;

Bahwa dalam melakukan Kerjasama *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau tua berlogo Ferari dengan berat netto seluruhnya 7,9593 gram tersebut Terdakwa bersama dengan saksi GLENDY BIN IVAN , tidak izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lilik Puji Santoso, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

   - Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan dan penangkapan tindak pidana narkoba dan adapun kronologis dari penangkapan tersebut adalah sebagai berikut :

     ➢ Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika;

     ➢ Dari informasi yang telah diterima tersebut, saksi dan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar, S.H., S.I.K., M.H. menuju tempat yang diinformasikan oleh informan tersebut di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

     ➢ Pada sekira Pukul 00.00 WIB Saksi dan tim menemukan seorang driver gojek yang baru saja mengambil paket dari lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, setelah itu kami memeriksa paket tersebut dan ternyata yang terdapat dalam paket tersebut adalah narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang diberikan oleh seorang perempuan;

     ➢ Setelah itu saksi bersama dengan tim dan driver gojek tersebut langsung menuju ke rumah perempuan tersebut yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan memberi intruksi kepada driver gosend untuk menyuruh perempuan tadi keluar dari rumah dan kemudian perempuan tersebut keluar dari rumah, kemudian langsung diamankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian perempuan tersebut mengaku bernama Shelomita Uli D Pardede selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Shelomita Uli D Pardede yang terletak di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan ditemukan beberapa barang bukti narkotika jenis ekstasi lainnya;
- Setelah selesai dilakukan penggeledahan Shelomita Uli D Pardede saksi beserta tim membawa Shelomita Uli D Pardede ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali orang yang sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah orang yang saksi tangkap yang kemudian saksi ketahui bernama Shelomita Uli D Pardede;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti barang-barang tersebut sesuai foto yang ada dipertanyaan, maka saksi mengenali foto barang bukti tersebut adalah sebagai berikut Paket tas hitam yang berisi kotak HP Sony yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang di masukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yaitu; 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS yang Saksi sita dari driver gosend yang bernama Ana Suryana;
- Bahwa setelah ditunjukan foto sesuai pertanyaan maka saksi masih mengingat barang bukti tersebut adalah yang saksi sita dari Terdakwa Shelomita Uli D Pardede Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berupa :
  - Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir dengan berat 17,4 gram brutto;
  - Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 8,4 gram brutto;
  - Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir dengan berat 7,6 gram brutto;
  - Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir dengan berat 2,6 gram brutto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcar 081211949597 dan 087789851625;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan Shelomita Uli D Pardede;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Candy Panju Septianto, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan dan penangkapan tindak pidana narkoba dan adapun kronologis dari penangkapan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika;
  - Dari informasi yang telah diterima tersebut, saksi dan tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar, S.H., S.I.K., M.H. menuju tempat yang diinformasikan oleh informan tersebut di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - Pada sekira Pukul 00.00 WIB Saksi dan tim menemukan seorang driver gojek yang baru saja mengambil paket dari lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan yang tidak ingin disebutkan identitasnya, setelah itu kami memeriksa paket tersebut dan ternyata yang terdapat dalam paket tersebut adalah narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang diberikan oleh seorang perempuan;

- ➢ Setelah itu saksi bersama dengan tim dan driver gojek tersebut langsung menuju ke rumah perempuan tersebut yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan memberi intruksi kepada driver gosend untuk menyuruh perempuan tadi keluar dari rumah dan kemudian perempuan tersebut keluar dari rumah, kemudian langsung kita amankan;
- ➢ Kemudian perempuan tersebut mengaku bernama Shelomita Uli D Pardede selanjutnya saksi beserta dengan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Shelomita Uli D Pardede yang terletak di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan ditemukan beberapa barang bukti narkotika jenis ekstasi lainnya;
- ➢ Setelah selesai dilakukan penggeledahan Shelomita Uli D Pardede saksi beserta tim membawa Shelomita Uli D Pardede ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali orang yang sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah orang yang saksi tangkap yang kemudian saksi ketahui bernama Shelomita Uli D Pardede;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti barang-barang tersebut sesuai foto yang ada dipertanyaan, maka saksi mengenali foto barang bukti tersebut adalah sebagai berikut Paket tas hitam yang berisi kotak HP SONY yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang di masukkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yaitu; 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS yang Saksi sita dari driver gosend yang Bernama Ana Suryana;
- Bahwa setelah ditunjukan foto sesuai pertanyaan maka saksi masih mengingat barang bukti tersebut adalah yang saksi sita dari Terdakwa Shelomita Uli D Pardede Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berupa :

- ➢ Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir dengan berat 17,4 gram brutto;
- ➢ Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 8,4 gram brutto;
- ➢ Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir dengan berat 7,6 gram brutto;
- ➢ Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir dengan berat 2,6 gram brutto;
- ➢ 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
- ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcar 081211949597 dan 087789851625;
- ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;
- ➢ 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan Shelomita Uli D Pardede;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Ana Suryana,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bekerja sebagai driver ojek online yaitu Gojek;
   - Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang terjadi pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
   - Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika yang terjadi pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah seorang perempuan yang bernama Shelomita;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu pelaku tindak pidana narkotika yang ditangkap pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah Shelomita karena saksi adalah gojek yang membawa gosend dari Shelomita, saat saksi membawa paket dari Shelomita saksi diberhentikan oleh petugas dan setelah diperiksa ternyata paket yang saksi bawa adalah berisi narkotika jenis ekstasi, kemudian petugas polisi meminta saksi untuk menunjukkan rumah dan orang yang mengirim paket tersebut;
- Bahwa barang bukti paket berisi narkotika jenis ekstasi yang disita dari saksi sebanyak 6 (enam) butir denga rincian 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS dan 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Shelomita yang ditangkap pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
  - ➢ Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir;
  - ➢ Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir;
  - ➢ Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir;
  - ➢ Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir;
  - ➢ 1 (satu) buah timbangan digital;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcar 081211949597 dan 087789851625;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

  - ➢ Bahwa pada hari minggu malam tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi menerima order Gosend dari seseorang atas nama GUFUR dengan alamat pengirim yaitu Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - ➢ Saksi menerima order tersebut dan kemudian menuju alamat tersebut untuk mengambil paket gosend yang akan dikirim;
  - ➢ Saat saksi datang ke alamat tersebut, yang memberikan paket kepada saksi adalah seorang perempuan dan dia langsung memberikan paket yang akan dikirim kepada Saksi, Saksi tanya siapa yang akan membayar gosednya, dan dijawab penerima yang akan membayar gosendnya selanjutnya Saksi membawa paket tersebut dan meninggalkan tempat itu untuk menuju alamat penerima;
  - ➢ Saat Saksi keluar Gg Jl. H Miad Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas polisi dan menanyakan paket tersebut dan setelah diperiksa oleh polisi diketahui bahwa isi paket tersebut adalah narkotika jenis ekstasi selanjutnya saksi diminta menunjukkan rumah dan orang yang mengirim gosend tersebut;
  - ➢ Saksi menujukkan jalan kepada petugas polisi dan menujukkan rumah dari orang yang mengirm gosend tersebut kemudian petugas polisi melakukan penangkapan terhadap perempuan yang diketahui bernama Shelomita dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan Saksi menyaksikan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis ekstasi sesuai yang telah saksi jelaskan diatas;

  Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Glendy Bin Ivan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Shelomita Uli D Pardede dikarenakan saksi merupakan teman dekat (pacar) dari saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Shelomita Uli D Pardede sejak tahun 2021 dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Beni dan kemudian berkenalan melalui handphone sejak itu saksi intens berkomunikasi dengan Shelomita Uli D Pardede, kemudian saksi pernah mengirimkan narkoba kepada Shelomita Uli D Pardede melalui gosend ke alamatnya;
- Bahwa Narkotika yang dikirimkan oleh saksi kepada Terdakwa Shelomita Uli D Pardede berjenis ekstasi, sabu dan heroin dan Narkoba tersebut adalah untuk dikirim Kembali kepada pembeli sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah beberapa kali mengirimkan narkoba kepada Shelomita Uli D Pardede dengan rincian sebagai berikut :
    - Ekstasi logo kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
    - Ekstasi logo Instagram dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
    - Ekstasi logo Ferari dengan jumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) butir;
    - Ekstasi logo UPS dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
    - Ekstasi logo Spongbob dengan jumlah 196 (Sembilan puluh sembilan) butir. Untuk spongbob rinciannya adalah :
        - ➢ Pada minggu pertama bulan September 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi dengan logo spongbob;
        - ➢ Pada minggu pertama bulan September 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) butir ekstasi dengan logo spongbob;
        - ➢ Pada minggu pertama bulan September 2022 sebanyak 50 (lima puluh) butir ekstasi dengan logo spongbob;
        - ➢ Pada minggu pertama bulan Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) butir ekstasi dengan logo spongbob;
        - ➢ Pada minggu ketiga bulan Oktober 2022 sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
    - Ekstasi logo S (Superman) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Untuk narkotika jenis heroin adalah sudah sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 20 (dua puluh) gram brutto pada bulan Agustus 2022;
- Untuk narkotika jenis sabu adalah sudah sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 5 (lima) gram brutto pada bulan Juli 2022;

- Bahwa saksi menerangkan ia mendapatkan Narkotika yang dikirimkan kepada Terdakwa Shelomita Uli D Pardede dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk narkotika jenis ekstasi :
    - ➢ saksi dapatkan dari Yudis Tilar yang setahu saksi berada di lapas gintung Cirebon yaitu dengan logo spongbob dan UPS, saksi kenal dengan Yudis Tilar dulu tahun 2015 sama-sama di dalam lapas kelas I Cipinang Jakarta Timur, nomor handphone Yudistira Saksi simpan di HP saksi dengan nama Mr ABCDE dengan nomor + 1 (909) 999-0277;
    - ➢ saksi mendapatkan ekstasi dengan logo spongbob sebanyak 196 butir dan sudah diedarkan sekitar 150 (seratus lima puluh) butir sisanya sejumlah 46 butir yang masih ada yang disimpan di Shelomita;
    - ➢ saksi mendapatkan ekstasi dengan logo UPS sebanyak 37 butir dan sudah diedarkan sekitar 14 (empat belas) butir sisanya sejumlah 23 butir yang masih ada yang disimpan di Shelomita;
    - ➢ saksi dapatkan dari Dio yang setahu Saksi berada di lapas Bangka Belitung tapi saksi tidak tahu pastinya yaitu dengan logo Instagram dan ferarri dengan rincian :
      a) Instagram sejumlah 100 (serratus) butir 20 butir sudah saksi edarkan dan 80 (delapan puluh) butir saksi kirim ke Shelomita, dari 80 (delapan puluh) butir sudah dikirim kepada pembeli yang saksi lupa Namanya sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) butir dan sisa 3 (tiga) butir di Shelomita;
      b) Ferarri sejumlah 69 (enam puluh sembilan) butir sudah habis saksi edarkan;
    - ➢ saksi dapatkan dari Hendro dengan nomor handphone 081389086573 yang saksi simpan dengan nama Hendri di HP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, yang setahu saksi berada di daerah Jakarta namun saksi tidak tahu pastinya saksi mendapatkan nomor Handphone Hendro dari William sesama warga binaan di gunung sindur yaitu dengan logo Kepala Monyet, Superman dan Ferarri dengan rincian sebagai berikut :

a) kepala monyet sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir kemudian saksi serahkan kepada GO Arjuna untuk diedarkan;

b) Superman sejumlah sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir kemudian saksi serahkan kepada Go Arjuna untuk diedarkan.

c) Ferarri sejumlah 30 (tiga puluh) butir dan sudah saksi edarkan 9 (Sembilan) butir yang sisanya ada di Shelomita yaitu 21 (dua puluh satu) butir.

- Untuk Narkotika jenis sabu saksi dapatkan dari seseorang bernama Michael;
- Untuk Narkotika jenis heroin saksi dapatkan dari seorang yang Bernama Martin alias Nganga yang saksi kenal dulu sesama napi di lapas cipinang criminal, itupun hanya 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) gram brutto yang kemudian sudah saksi edarkan melalui Shelomita dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 10 (sepuluh) gram kemudian dikirim melalui gojek ke daerah berlin;

- Bahwa harga jual Narkotika yang saksi kirim kepada Terdakwa Shelomita Uli D Pardede dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk ekstasi saksi jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir;
  - Untuk sabu saksi jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;
  - Untuk heroin saksi jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi memberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Shelomita Uli D Pardede;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan dalam hal bertransaksi Narkotika adalah dengan cara transfer dan nomor rekening yang saksi gunakan adalah 0700316904 atas nama Shelomita Uli D Pardede Bank BCA, ini yang saksi pegang yang ada di HP saksi dan ada juga rekening BCA yang nomor rekening sudah tidak saksi ingat, atas nama Shelomita Uli D Pardede yang dipegang oleh Shelomita;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Shelomita Uli D Pardede menggunakan aplikasi whatsapp messenger, dimana saksi menggunakan nomor whatsapp +62 813-1934-1267;
- Bahwa saksi mengakui hasil screenshoot percakapan saksi dengan Terdakwa Shelomita Uli D Pardede yang ditunjukan kepada saksi melalui Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik, dimana nomor whatsapp saksi disimpan oleh Terdakwa Shelomita Uli D Pardede dengan nama GLS;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto barang bukti yang di sita oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri dari Terdakwa Shelomita Uli D Pardede, saksi mengetahui seluruh barang bukti Narkotika jenis ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

  Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir dengan berat 17,4 gram brutto.

  - Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 8,4 gram brutto;
  - Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir dengan berat 7,6 gram brutto;
  - Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir dengan berat 2,6 gram brutto;
  - Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yaitu; 4 (empat) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat 2,8 gram brutto yang dikirim dengan menggunakan Gosend;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **Saksi Yudis Tilar Bin Muhamad Buchori,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Shelomita Uli D Pardede dikarenakan dia adalah orangnya Glendy sebagai orang yang menyimpan ekstasi, Saksi kenal karena dikenalkan oleh Glendy dan pernah mengirim video yang memperlihatkan wajahnya melalui whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Shelomita Uli D Pardede setelah ditunjukkan foto barang bukti oleh penyidik dengan rincian sebagai berikut :
  - ➢ Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir dengan berat 17,4 gram brutto;
  - ➢ Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir dengan berat 7,6 gram brutto;
  - ➢ Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yaitu; 4 (empat) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat 2,8 gram brutto yang dikirim dengan menggunakan Gosend;
- Bahwa saksi mengakui pernah berhubungan dengan Terdakwa Shelomita Uli D Pardede melalui chat dari aplikasi whatsapp messenger untuk melakukan transaksi narkoba berupa ekstasi, dimana saksi menggunakan nomor whatsapp + 1 (909) 999-0277 dan Terdakwa Shelomita Uli D Pardede menggunakan nomor whatsapp 087730309678;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tentang tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang Terdakwa tempati. Saat itu Terdakwa baru saja mengirimkan naakotika jenis ekstasi sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 (enam) butir dengan menggunakan jasa gojek yaitu GoSend. Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas berpakaian preman yang datang bersama dengan sopir gojek yang gunakan untuk mengirimkan ekstasi tersebut. Kemudian petugas menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 Butir, Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 butir, Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 Butir, Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) buah HP milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekitar Pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miad No 64, Rt 014/007 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
  - ➢ Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir;
  - ➢ Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir;
  - ➢ Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir;
  - ➢ Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir;
  - ➢ 1 (satu) buah timbangan digital;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcar 081211949597 dan 087789851625;
  - ➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;
- Bahwa posisi barang bukti narkotka jenis ekstasi dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa adalah :
    - ➢ Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob jumlah 41 (empat puluh satu) Butir;
    - ➢ Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari jumlah 21 (dua puluh satu) butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

➢ Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS jumlah 22 (dua puluh dua) Butir;

➢ Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram jumlah 3 (tiga) butir;

➢ 1 (satu) buah timbangan digital;

• Diatas tempat tidur kamar Terdakwa adalah :

➢ 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;

➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcar 081211949597 dan 087789851625;

➢ 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678;

- Bahwa semua barang bukti narkotika jenis ekstasi baik yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa maupun yang ditemukan pada paket Gosend yang Terdakwa kirim dengan gojek, Terdakwa dapatkan dari Saksi Glendy Bin Ivan yang setahu Terdakwa berada di dalam Lapas Gunung Sindur karena kasus narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Glendy Bin Ivan yang sedang berada di dalam Lapas Gunung Sindur karena kasus narkotika untuk mendapatkan narkotika jenis ekstasi yaitu dengan cara telepon langsung atau dengan pesan whatsap yang menggunakan nomor : 087873211722 dan 081319341267;
- Bahwa selain narkotika jenis ekstasi, ada narkotika jenis lain yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Glendy Bin Ivan alias GLS yaitu jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Glendy Bin Ivan atau yang Terdakwa simpan dengan nama GLS di HP Terdakwa, yaitu Terdakwa dikenalkan oleh seorang teman atas nama Farida pada pertengahan bulan Desember 2021. Yang mana pada saat itu pacar dari Saudari Farida ada di dalam Lapas Gunung Sindur bersama dengan Saksi Glendy Bin Ivan. Alasan Saudari Farida mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Glendy Bin Ivan adalah bahwa Saudari Farida tahu bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai dan dia tahu bahwa bila Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Glendy Bin Ivan, Terdakwa bisa mendapatkan narkotika dari Saksi Glendy Bin Ivan;
- Bahwa untuk narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Glendy Bin Ivan atau GLS, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa lebih sering mendapatkan narkotika jenis shabu dengan gratis dibandingkan dengan harus bayar;
- Bahwa bila Terdakwa bayar, Terdakwa bayar dengan harga antara Rp. 800.000,- delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa untuk shabu yang dikirimkan kepada Terdakwa, selain untuk Terdakwa pakai ada juga yang untuk dikirimkan ke beberapa orang yang nantinya akan dikirimkan alamat dan jumlah shabu tersebut dari Saksi Glendy Bin Ivan;
- Bahwa untuk ekstasi, karena Terdakwa tidak menggunakannya maka semua narkotika ekstasi yang dikirim Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa selanjutnya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya akan dikrimkan kemudian oleh Saksi Glendy Bin Ivan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB: 5351/NNF/2020 tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700228762 atas nama Shelomita Uli D. Pardede;
2. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700316904 atas nama Shelomita Uli D. Pardede;
3. 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 5307952048832654;
4. 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 6019008527639248;
5. 1 (satu) paket Gosend yang didalamnya berisi tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS;
6. 41 (empat puluh satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dengan berat bruto 17,4 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 21 (dua puluh satu) butir tablet berwarna hijau tua berlogo Ferrari dengan berat bruto 7,6 gram;
8. 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat bruto 7.6 gram;
9. 3(tiga) butir tablet berwarna pink berlogo Instagram dengan berat bruto 2,6 gram;
10. 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;
11. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;
12. 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor simcard 087730309678;
13. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin, 21 November 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Miad No.64 RT.014 RW.007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa, benar penangkapan Terdakwa diawali oleh Saksi Ana Suryana seorang driver Gojek yang baru saja mengambil paket dari Terdakwa yang hendak diantarkan berdasarkan pesanan Terdakwa melalui aplikasi Gosend yang kemudian oleh Saksi Lilik Puji Santoso dan anggota Tim Kepolisian lainnya memberhentikan Saksi Ana Suryana dan kemudian memeriksa paket yang dibawa oleh Saksi Ana Suryana tersebut dan ternyata isi dari paket tersebut adalah paket tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang dimasukkan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian yaitu 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS;
- Bahwa, benar kemudian Saksi Ana Suryana diperintahkan oleh Saksi Lilik Puji Santoso dan anggota Tim Kepolisian yang lain untuk menunjukkan rumah dan orang yang mengirim paket tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar saat ditangkap dan dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob sebanyak 41 (empat puluh satu) Butir, Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS sebanyak 22 (dua puluh dua) Butir, Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678 yang diletakkan di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Glendy Bin Ivan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di dalam Lapas Gunung Sindur dan sedang menjalani hukuman atas perkara Narkotika, dan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Glendy Bin Ivan yang berada di Lapas Gunung Sindur untuk mendapatkan Narkotika yaitu dengan cara melakukan telepon langsung atau dengan pesan Whatsap yang menggunakan Nomor 087873211722 dan 081319341267;
- Bahwa, benar Jenis Narkotika yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Glendy Bin Ivan (Terdakwa dalam berkas terpisah) antara lain untuk Narkotika Jenis Shabu yang dikirimkan Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa selain untuk dipakai, Terdakwa juga mengirimkan ke beberapa orang yang nantinya akan dikirimkan alamat dan jumlah Shabu yang akan dikirim sesuai perintah/arahan dari Saksi Glendy Bin Ivan, sedangkan Narkotika Jenis Ekstasi karena Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut, maka semua Narkotika Jenis Ekstasi yang dikirim oleh Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa selanjutnya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya akan dikirimkan oleh Saksi Glendy Bin Ivan;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menerima kiriman Narkotika dari Saksi Glendy Bin Ivan dengan rincian sebagai berikut :

  1. Ekstasi Logo kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
3. Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir;
4. Ekstasi Logo UPS dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
5. Ekstasi Logo Spongbob dengan jumlah 196 (serratus Sembilan puluh enam) butir;
6. Ekstasi Logo S (Superman) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
7. Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 5 (lima) gram bruto pada bulan juli 2022, yang sudah habis diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar Narkotika yang sudah berhasil diedarkan oleh Terdakwa yaitu Ekstasi Logo Kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir, Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir, dan Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- Bahwa, benar harga jual Narkotika yang dikirimkan Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa yaitu untuk Narkotika Jenis Ekstasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, untuk Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, untuk Narkotika Jenis Heroin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram. Adapun upah yang diberikan oleh Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Saksi Glendy Bin Ivan menggunakan Nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA nomor 07700228762 dan nomor 0700316904, yang mana Saksi Glendy Bin Ivan menggunakan M-Bangking milik Terdakwa dengan nomor rekening 0700316904 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor rekening dengan nomor 07700228762, kedua nomor rekening milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika oleh Saksi Glendy Bin Ivan ke rekening atas nama Natalia, atas nama Yudis Tilar dan atas nama Go Arjuna Udayana;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB: 5351/NNF/2020 tanggal 26 Desember 2022 dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa tablet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hijau tua tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk tablet warna kuning dan biru tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Ketamine, Trihexyphenidyl dan Clozapine. Sedangkan untuk tablet warna pink adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah N, N-Dimethylpentylone dan Theophyiline;

- Bahwa, benar saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan:

- **Primair** : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidair** : Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidair/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Shelomita Uli D Pardede** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I"* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Badan Reserse Kriminal Polri pada hari Senin, 21 November 2022 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Miad No.64 RT.014 RW.007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali oleh Saksi Ana Suryana seorang driver Gojek yang baru saja mengambil paket dari Terdakwa yang hendak diantarkan berdasarkan pesanan Terdakwa melalui aplikasi Gosend yang kemudian oleh Saksi Lilik Puji Santoso dan anggota Tim Kepolisian lainnya memberhentikan Saksi Ana Suryana dan kemudian memeriksa paket yang dibawa oleh Saksi Ana Suryana tersebut dan ternyata isi dari paket tersebut adalah paket tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang dimasukkan Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian yaitu 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ana Suryana diperintahkan oleh Saksi Lilik Puji Santoso dan anggota Tim Kepolisian yang lain untuk menunjukkan rumah dan orang yang mengirim paket tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ruang tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Ekstasy berwarna kuning berlogo Sponge Bob sebanyak 41 (empat puluh satu) Butir, Ekstasy berwarna Hijau Tua berlogo Ferrari sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, Ekstasy berwarna Biru Tua berlogo UPS sebanyak 22 (dua puluh dua) Butir, Ekstasy Berwarna Pink berlogo Instagram sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor 087730309678 yang diletakkan di atas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Glendy Bin Ivan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di dalam Lapas Gunung Sindur dan sedang menjalani hukuman atas perkara Narkotika, dan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Glendy Bin Ivan yang berada di Lapas Gunung Sindur untuk mendapatkan Narkotika yaitu dengan cara melakukan telepon langsung atau dengan pesan Whatsap yang menggunakan Nomor 087873211722 dan 081319341267;

Menimbang, bahwa Jenis Narkotika yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Glendy Bin Ivan (Terdakwa dalam berkas terpisah) antara lain untuk Narkotika Jenis Shabu yang dikirimkan Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa selain untuk dipakai, Terdakwa juga mengirimkan ke beberapa orang yang nantinya akan dikirimkan alamat dan jumlah Shabu yang akan dikirim sesuai perintah/arahan dari Saksi Glendy Bin Ivan, sedangkan Narkotika Jenis Ekstasi karena Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi tersebut, maka semua Narkotika Jenis Ekstasi yang dikirim oleh Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa selanjutnya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya akan dikirimkan oleh Saksi Glendy Bin Ivan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima kiriman Narkotika dari Saksi Glendy Bin Ivan dengan rincian sebagai berikut :

1. Ekstasi Logo kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir;
3. Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir;
4. Ekstasi Logo UPS dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir;
5. Ekstasi Logo Spongbob dengan jumlah 196 (serratus Sembilan puluh enam) butir;
6. Ekstasi Logo S (Superman) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir;
7. Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 5 (lima) gram bruto pada bulan juli 2022, yang sudah habis diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika yang sudah berhasil diedarkan oleh Terdakwa yaitu Ekstasi Logo Kepala Monyet dengan jumlah 20 (dua puluh) butir, Ekstasi Logo Instagram dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir, dan Ekstasi Logo Ferari dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa harga jual Narkotika yang dikirimkan Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa yaitu untuk Narkotika Jenis Ekstasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, untuk Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, untuk Narkotika Jenis Heroin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram. Adapun upah yang diberikan oleh Saksi Glendy Bin Ivan kepada Terdakwa adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Saksi Glendy Bin Ivan menggunakan Nomor rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening BCA nomor 07700228762 dan nomor 0700316904, yang mana Saksi Glendy Bin Ivan menggunakan M-Bangking milik Terdakwa dengan nomor rekening 0700316904 sedangkan Terdakwa menggunakan nomor rekening dengan nomor 07700228762, kedua nomor rekening milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika oleh Saksi Glendy Bin Ivan ke rekening atas nama Natalia, atas nama Yudis Tilar dan atas nama Go Arjuna Udayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB: 5351/NNF/2020 tanggal 26 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa tablet warna hijau tua tersebut adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk tablet warna kuning dan biru tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Ketamine, Trihexyphenidyl dan Clozapine. Sedangkan untuk tablet warna pink adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, Kandungan bahan aktif tablet tersebut adalah N, N-Dimethylpentylone dan Theophyiline;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permupakatan Jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Terdakwa dengan Saksi Glendy Bin Ivan telah bersepakat untuk bekerjasama dalam mengedarkan Narkotika Jenis Ekstasi dan Shabu dengan peran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing yaitu Terdakwa menerima kiriman Narkotika dari Saksi Glendy Bin Ivan dan mengirimkannya ke pembeli/konsumen sesuai instruksi/arahan dari Saksi Glendy Bin Ivan dan menyediakan Nomor Rekening yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika. Sedangkan Saksi Glendy Bin Ivan berperan membeli Narkotika, memberikan instruksi/arahan kepada Terdakwa untuk tujuan serta jumlah pengiriman Narkotika yang telah diterima sebelumnya, dan memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti Terdakwa bekerjasama melakukan persekongkolan atau sepakat untuk mengedarkan/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum dengan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram",* sebagaimana pada dakwaan Primair oleh karena itu untuk dakwaan Subsidair atau dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara untuk perkara pidana Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Shelomita Uli D Pardede** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum dengan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"****;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Shelomita Uli D Pardede** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700228762 atas nama Shelomita Uli D. Pardede;
   b. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0700316904 atas nama Shelomita Uli D. Pardede;
   c. 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 5307952048832654;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1 (satu) buah ATM Pasport BCA Gold debit dengan nomor 6019008527639248;

e. 1 (satu) paket Gosend yang didalamnya berisi tas hitam yang berisi alat cukur dan kantong hitam kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil/tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dan 1 (satu) butir pil/tablet berwarna biru tua berlogo UPS;

f. 41 (empat puluh satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Spongebob dengan berat bruto 17,4 gram;

g. 21 (dua puluh satu) butir tablet berwarna hijau tua berlogo Ferrari dengan berat bruto 7,6 gram;

h. 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna biru tua berlogo UPS dengan berat bruto 7.6 gram;

i. 3 (tiga) butir tablet berwarna pink berlogo Instagram dengan berat bruto 2,6 gram;

j. 1 (satu) buah Handphone Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard 085921883746;

k. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A53 warna hitam dengan nomor simcard 081211949597 dan 087789851625;

l. 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 dengan nomor simcard 087730309678;

m. 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Elfian, S.H., M.H.	**Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**
2. Singgih Wahono, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)